



G7 Jurídico

Analistas
Direito Processual Penal – Nestor Tavora
Aula 05

MATERIAL DO PROFESSOR

4.2.3- Princípio da INDIVISIBILIDADE

I- Conceito: se a vítima optar por ingressar com a ação, deverá fazer em face de todos os sujeitos conhecidos.

II- Fiscalização- cabe ao MP fiscalizar a indivisibilidade da ação privada (art. 48, CPP).

III- Consequências jurídicas:

III.1- Se a vítima DOLOSAMENTE processar parte dos sujeitos, estará renunciando ao direito em favor dos não processados, de forma que teremos a extinção da punibilidade em favor de TODOS.

III.2- Se a omissão da vítima é INVOLUNTÁRIA, não há renúncia. Logo, cabe ao ofendido o processamento incidental dos sujeitos faltantes.

ADVERTÊNCIA- o MP tem legitimidade para aditar a queixa-crime, gozando do prazo de 3 dias (§ 2º, art. 46, CPP). Todavia, tal aditamento visa a correção de equívocos formais. Logo, prevalece que o MP não promoverá a inclusão de demandados.

III.3- O perdão apresentado a parte dos sujeitos se estenderá a todos que desejem aceitar (art. 51, CPP).

4.2.4- Princípio da intranscendência/ princípio da pessoalidade

I- Conceito: os efeitos da ação privada não podem ultrapassar a figura do réu.

4.2.5- Comparativo entre ações:

4.3- Modalidades de ação privada (classificação):

a) Ação privada EXCLUSIVA/ propriamente dita

a.1) Conceito: é aquela titularizada pela vítima ou por seu representante legal.

Obs. Tal modalidade de ação admite sucessão por morte ou ausência (art. 31, CPP).

a.2) Prazo- em regra 6 meses, contados do conhecimento da autoria da infração (art. 38, CPP), tendo natureza DECADENCIAL.

b) Ação privada PERSONALÍSSIMA

b.1) Conceito: é aquela que possui um único titular, quem seja, a VÍTIMA.

Obs. Não há intervenção do representante legal ou sucessão por morte/ausência.

b.2) Aplicação- o ÚNICO crime de ação personalíssima é o induzimento a erro ou ocultação de impedimento ao casamento (art. 236, CP).

b.3) Prazo- 6 meses contados do TRÂNSITO EM JULGADO da sentença cível que invalidar o casamento.

c) Ação privada SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA

c.1) Conceito: diante da manifesta inércia do MP, o art. 5º, LIX, CF, autoriza que a vítima ingresse com ação penal em delito da esfera pública, no que chamamos de ação privada subsidiária (art. 29, CPP).

Obs.1. Percebe-se que esta ação é enquadrada como clausula pétrea.

Obs.2. Se o MP ofereceu denúncia (ou ANPP), requereu diligências complementares ou promoveu o arquivamento da investigação, INEXISTE a possibilidade de ação privada subsidiária.

c.2) Enquadramento normativo:

- art. 5º, LIX, CF;
- art. 29, CPP;
- art. 100, § 3º, CP

c.3) Prazo- 6 meses contados do ESGOTAMENTO DO PRAZO que o MP dispunha para agir, qual seja, em regra 5 dias se o sujeito está preso, ou 15 dias se está em liberdade (art. 46, CPP).

c.4) Poderes do MP- o promotor atuará como interveniente obrigatório, sob pena de nulidade do processo (art. 564, III, “d”, CPP). Além, tem AMPLOS PODERES, vejamos:

- propor provas;
- apresentar recursos;
- aditar a inicial da vítima (queixa-crime substitutiva), até mesmo para incluir mais réus;
- a todo tempo, se a vítima fraquejar, será afastada, cabendo ao MP retortmar a demanda como parte principal.

Conclusão: logo, não cabe PERDÃO ou PEREMPÇÃO na ação privada subsidiária da pública.

- quando a petição da vítima é apresentada (queixa-crime substitutiva), o juiz vai abrir vistas ao MP. Se o promotor entender que a petição é inepta ou que a desídia está justificada, cabe a ele repudiar a petição, oferecendo na sequência denúncia (SUBSTITUTIVA).

c.5) Situações especiais:

c.5.1) Esfera militar- em que pese o silêncio do CPM e do CPPM, prevalece que cabe ação privada subsidiária em tal esfera, já que o instituto tem previsão constitucional.

c.5.2) Esfera consumerista- de acordo com os arts. 80 e 82, III e IV, CDC, os órgãos de promoção e defesa do consumidor podem ingressar com ação privada subsidiária.

c.5.3) Esfera falimentar- o credor habilitado e o administrador judicial são legitimados ao manejo da ação privada subsidiária diante das infrações falimentares (art. 184, parágrafo único, Lei 11.101/05).

5- Questões complementares:

5.1- Ação de prevenção penal: é aquela proposta com o objetivo de impor medida de segurança ao absolutamente inimputável (art. 26, CP).

Obs. Percebe-se que pedido formulado na denúncia é de aplicação de SANÇÃO PENAL, seja ela pena ou medida de segurança.

5.2- Ação penal SECUNDÁRIA: um mesmo crime pode admitir ações penais com legitimidade distinta, a depender das circunstâncias jurídicas reconhecidas por lei. Ex. Os crimes contra a honra, de regra (PRIMARIAMENTE), são de ação privada. Todavia, quando a vítima é o Presidente da República, como exceção (SECUNDARIAMENTE), são de ação pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.

5.3- Ação penal de 2º grau- é aquela deflagrada diretamente em Tribunal, quando o sujeito goza de prerrogativa de função (AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA).

5.4- Legitimidade concorrente- de acordo com a Súmula 714 do STF, quando o funcionário público é vítima de crime contra a honra em razão da função, ele poderá representar (ação pública condicionada) ou contratar advogado para o manejo de ação privada.

Conclusão: a opção por uma das vias leva ao descarte da outra.

5.5- Ação penal por extensão: de acordo com o art. 101 do CP, quando um dos delitos autônomos é de ação pública, o crime complexo também o será.

JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

1- Conceito:

a) Jurisdição: é o poder-dever previsto na CF e usualmente entregue ao Judiciário, para que se aplique a lei ao caso concreto, resolvendo a demanda penal.

b) Competência: é a medida da jurisdição, leia-se, é a quantidade de poder conferido por lei a um juiz ou Tribunal, delimitando a sua margem de atuação.

2- Critérios de definição da competência:

2.1- Competência MATERIAL:

a) “Ratioe materiae” (em razão da matéria);

b) “Ratione loci” (em razão do lugar);

c) “Ratione personae” (em razão da pessoa)

2.2- Competência FUNCIONAL

a) Pelas fases do processo

b) Pelo objeto do juízo

c) Pelos graus de jurisdição.

3- Competência “ratione materiae” (em razão da matéria)

3.1- Conceito: tal critério nos entrega qual é a JUSTIÇA COMPETENTE.

3.2- Estrutura:

3.2.1- Justiça COMUM:

a) Justiça comum ESTADUAL

a.1) Conceito: lhe cabe julgar tudo aquilo que não foi expressamente conferido pela Constituição aos demais paradigmas de Justiça.

Conclusão: a sua competência é residual, sendo firmada por exclusão.

b) Justiça comum FEDERAL

b.1) Conceito: a competência da JF é expressamente consignada na CF, de forma que inexistência de residualidade.

b.2) Enquadramento:

b.2.1) Art. 108, CF- trata da competência dos TRF's.

b.2.2) Art. 109, CF- disciplina a competência dos juizes federais de 1º grau (inscos IV e seguintes).

3.2.2- Justiça ESPECIAL

a) Justiça ELEITORAL

a.1) Conceito: lhe cabe julgar as infrações eleitorais e as infrações COMUNS interligadas por conexão ou continência, sejam elas estaduais ou federais.

Obs. O Código Eleitoral foi recepcionado pela CF com status de LC.

a.2) Infrações de menor potencial ofensivo- tais infrações devem ser julgadas na esfera eleitoral, seguindo-se o rito da legislação eleitoral. Todavia, os institutos benéficos da Lei dos Juizados são aplicados na esfera eleitoral (arts. 74, 76 e 89, Lei 9099/95).

b) Justiça MILITAR

b.1) Conceito: lhe cabe julgar as infrações definidas pelos arts. 9º e 10 do CPM.

b.2) Infrações de menor potencial ofensivo- os institutos benéficos da Lei dos Juizados são inaplicáveis na esfera militar (art. 90-A, Lei 9099/95).

b.3) Estrutura:

b.3.1) Justiça militar estadual: lhe cabe julgar os PM's e bombeiros militares.

b.3.2) Justiça militar federal: a competência engloba o julgamento dos integrantes das Forças Armadas, bem como das pessoas comuns que incorram em crime militar federal.

3.3- Competência pela NATUREZA DA INFRAÇÃO

3.3.1- Conceito: o legislador poderá indicar o ÓRGÃO competente para julgar um determinado tipo de delito, em razão de sua NATUREZA.

3.3.2- Hipóteses constitucionais:

a) De acordo com o art. 5º, XXXVIII, “d”, CF, os crimes dolosos contra a vida, por sua natureza, integram a competência do júri.

Obs. Tais infração estão previstas nos arts. 121 ao 128 do CP.

b) De acordo com o art. 98, I, CF, integram a competência do juizado especial as INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, leia-se, crime com PENA MÁXIMA de até 2 anos, bem como as contravenções penais, independente da quantidade de pena prevista para a contravenção (art. 61, Lei 9.099/95).

4- Competência “ratione loci” (em razão do lugar)

4.1- Conceito: tal critério nos entrega o juízo territorialmente competente.

4.2- Regras:

4.2.1- Teorias territoriais:

a) Teoria do resultado: por ela a competência territorial é definida pelo local da CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO (art. 70, caput, CPP).

Obs.1. Ela é a REGRA GERAL.

Obs.2. O crime está consumado quando reunidos todos os elementos da descrição legal (art. 14, I, CP).

b) Teoria da AÇÃO ou da ATIVIDADE: por ela a competência é fixada pelo local do ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO.

Obs. Aplicação:

- crimes tentados (art. 70, caput, CPP c/c art. 14, II, CP);

- juizado especial criminal (art. 63, Lei 9.099/95);

- De acordo com o STJ, nos crimes dolosos contra a vida, o júri será realizado no local da ação, pela melhor facilidade de colheita probatória, bem como para melhor responder a sociedade agredida, no que convencionamos chamar de teoria do esboço do resultado.

c) Teoria da UBIQUIDADE (híbrida)- por ela a competência territorial é fixada pelo local da AÇÃO ou do RESULTADO.

Obs. Aplicação- ela regula a competência territorial nos crimes à distância, leia-se, aqueles em que a ação nasce no Brasil e o resultado ocorre no estrangeiro, ou vice-versa. Em tal hipótese, a competência

territorial brasileira é firmada pelo local no Brasil em que ocorrer a ação ou o resultado (art. 70, §§ 1º e 2º, CPP).

4.2.2- 2º regra- domicílio ou residência do RÉU (art. 72, CPP)

Obs.1. Tal regra é subsidiária ao contexto das teorias territoriais.

Obs.2. Domicílio da vítima- em regra, o domicílio do ofendido não determina competência territorial. Todavia, o domicílio da vítima fixa a competência territorial no CRIME DE ESTELIONATO, nas hipóteses do § 4º, art. 70, CPP.

ADVERTÊNCIA1. A súmula 521 do STF e a súmula 244 do STJ perderam a razão de existir, já que definiam a competência territorial no estelionato mediante cheque sem fundo pelo local da recusa do título.

ADVERTÊNCIA.2. Já no estelionato mediante falsificação do cheque, a competência territorial permanece no local da obtenção da vantagem indevida, de acordo com a Súmula 48 do STJ.

4.2.3- 3º regra- PREVENÇÃO – é sinônimo de antecipação, ocorrendo historicamente quando o juiz adota medidas cautelares na fase investigativa ou quando pratica o primeiro ato do processo (recebimento da inicial), pela inteligência do art. 83 do CPP.

Conclusão1. De acordo com o STF, analisando o art. 3º-B, XIV, CPP, a competência do juiz das garantias estará encerrada com a OFERTA DA INICILA ACUSATÓRIA.

Conclusão2. Também de acordo com o STF, se o juiz das garantias futuramente presidir o processo, tal comportamento não é fato gerador de IMPEDIMENTO, ocasionado uma pretensa nulidade absoluta.

Conclusão3. Tendo juiz das garantias na comarca, a adoção de medidas cautelares na fase investigativa por tal magistrado não deve gerar prevenção.

4.3- Questões complementares:

a) Se a infração se consumar na divisa entre comarcas, bem como quando incerta esta divisa, a competência territorial será firmada pela prevenção (art. 70, § 3º, CPP).

b) Crimes permanentes ou continuidade